

ดังกล่าว และออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ในที่ดินแปลงพิพาทแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น รูปเรื่องเป็นกรณีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือร้องขอของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงและ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คือ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว โดยต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลา การฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคดีนี้ ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาหัวไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งแปลง เนื่องจากเป็นที่ราชพัสดุประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ และมีคดีความกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกทั้งแจ้งด้วยว่าไม่สามารถทำการสอบสวน เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง หนังสือดังกล่าวในวันใด แต่โดยที่มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด เจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ ... เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือ ได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารแจ้งดังกล่าวก่อนหรือหลัง วันที่ครบกำหนดเจ็ดวันดังกล่าวข้างต้น กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีควรได้รับหนังสือดังกล่าว ในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีในข้อหานี้มายื่นฟ้องต่อศาล ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ แห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๘/๒๕๖๓)



กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๒๙ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำขอฉบับที่ ๓๐๒๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ไต่สวนและวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการใด ๆ หรือมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการฟ้องคดีในลักษณะนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามที่มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวบัญญัติไว้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี



โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้ว เลขรับที่ ๑๑๒๔๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถือว่าวันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๓๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๓๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๓๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๔๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) และที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งแก้เหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นั้น เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุง ดูแล รักษาถนน ทางเดินและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สาธารณะ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข รวมทั้งมีอำนาจห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญ หรือระงับหรือควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ โดยอาจริเริ่มดำเนินการได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากการดังกล่าวร้องขอก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประชาชนที่จำต้องใช้ถนนในบริเวณที่พิพาทสัญจรอยู่เป็นประจำจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ โดยในกรณีนี้ จากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีระบุเหตุละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลโดยส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๖๓)



๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ และไม่สามารถเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และหรือบริษัทจดทะเบียนได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทน นั้น คำฟ้องในข้อหานี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีในข้อหานี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปี นับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หนังสือที่พิพาททั้งสองฉบับมิใช่คำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาย จ. โดยนาย จ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๕๙๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการของการประปานครหลวง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมาทราบภายหลังว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการติดตั้งระบบท่อประปา



เพื่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ที่ดินแปลงอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ในที่ดินฉบับดังกล่าวโดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ฟ้องคดี และไม่มีการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อระบบการติดตั้งจ่ายน้ำประปาให้คงเหลือ เฉพาะที่ดินที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการของการประปา นครหลวง นั้น โดยที่มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติให้ การประปานครหลวงมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ไป ใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดิน ของบุคคลใด ๆ โดยต้องจ่ายค่าทดแทนในการใช้ที่ดินให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองด้วยจำนวนเงิน อันเป็นธรรม จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องอนุญาตให้มีการจำกัดแดนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินกิจการในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการดำเนินกิจการดังกล่าว จึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของ หน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีนี้เป็นการกระทำละเมิดต่อเนื่องที่ทำให้เหตุแห่ง การฟ้องคดียังคงมีอยู่จนถึงวันฟ้อง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงอยู่ในระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้คัดชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพื่อให้มีสถานะเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ขึ้นทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินแก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ย นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าอบรมทบทวนความรู้ด้านตราสารหนี้ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และไม่ได้เข้าอบรมชดเชยในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงมี รายชื่อในทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้มี การนำรายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีในทะเบียน ผู้ค้าตราสารหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งสามารถตรวจสอบ ได้ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่กฎหมายบังคับ ให้ต้องเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้รับผิดชอบซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ หรือหากแต่งตั้งแล้วก็ต้องยกเลิกการแต่งตั้ง วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่กระทบสิทธิ ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ และถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือ



ควรรู้ถึงการกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กล่าวคือ ต้องยื่นฟ้องคดีภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการได้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑/๒๕๖๓)

๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ โดยเริ่มปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป) คุณสมบัติปริญญาตรีทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ ๑๗,๐๖๐ บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งอัตราเงินเดือนขั้นต่ำดังกล่าวคิดเป็นเพียง ๑.๑๓ เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำในอัตรา ๑.๕ เท่าของเงินเดือนข้าราชการ คือ ๒๒,๕๐๐ บาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิด นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการออกกฎ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไม่ได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ใด แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้ทดลองปฏิบัติงาน



มีกำหนด ๑ ปี และเมื่อครบกำหนดดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมีกำหนดระยะเวลา ๒๗ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๘๖ โดยได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑๗,๐๖๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการออกประกาศดังกล่าวต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๐/๒๕๖๒)

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และต่อมามีการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวภายหลังจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซื้อที่ดินดังกล่าวจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสูญเสียเงินค่าซื้อที่ดิน เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งกล่าวเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว จึงถือได้ว่า วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสูญเสียเงินค่าซื้อที่ดิน อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี



และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นอย่างช้า ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ภายหลังจากที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โค่นและทำลายต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง ต้นกล้วย และพืชอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีรับว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้าล้อมลวดหนามในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดิน และได้โค่นต้นมะพร้าวที่เป็นรายได้ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จากนั้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าให้ถ้อยคำต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภออุบลราชธานีว่า ผู้ฟ้องคดีมาเพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกินของตน เนื่องจากปศุสัตว์อำเภออุบลราชธานี ได้มาล้อมรั้วอาณาเขตสำนักงานปศุสัตว์ทับที่ดินของตนและไล่ตนออกจากพื้นที่ โดยทราบภายหลังว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทำให้ตนได้รับความเสียหายจากการทำลายพืชสวน เช่น มะพร้าว กล้วย มะม่วงของปศุสัตว์อำเภออุบลราชธานีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จึงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่ามีการทำลายพืชสวนของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กล่าวคือภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดีนี้มาฟ้องศาลเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีโดยการมีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่า ผู้ฟ้องคดีนำข้อมูลเท็จไปร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริง



ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณารายงานผลการสืบสวนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแล้ว เห็นว่า ข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไม่มีมูลตามมาตรา ๔๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีมติยกข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อนายกสภาการแพทย์แผนไทย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แม้กรณีจะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อใด แต่เมื่อหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในประเทศ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือคือ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๕/๒๕๖๓)

๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาท่อระบายน้ำทิ้งที่อยู่กลางถนน เป็นเหตุให้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ รถแท็กซี่ที่ผู้ฟ้องคดีโดยสารมาได้ตกลงไปในท่อระบายน้ำทิ้งที่ถูกขุดทิ้งไว้ โดยไม่มีสิ่งปิดกั้นปากท่อหรือมีเครื่องหมายแจ้งเตือนว่ามีท่อระบายน้ำขวางอยู่กลางถนน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ และต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย นั้น เมื่อคดีนี้เหตุละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข ออเนมัย และเหตุเดือดร้อน

รำคาญ

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจริญและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของฟาร์มเลี้ยงไก่ อ. ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกพืชสมุนไพรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินปีละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๘ ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท และในปีต่อ ๆ ไป เป็นเงินปีละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นั้น แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการแก้ปัญหาฟาร์มเลี้ยงไก่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่โดยที่ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นค่าเสียหายที่แยกจากกันได้เป็นรายปี การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายเฉพาะในส่วนที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกพืชสมุนไพร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายส่วนที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกพืชสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เท่านั้น ที่ถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๘/๒๕๖๓)

๕) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบียด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีกรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องทนายทนายเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาล นั้น การที่มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด



ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิจะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย นั้น มีเจตนารมณ์ที่จะบังคับใช้กับกรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ตนเท่านั้น กรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ตนต้องอยู่ในบังคับของมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดก มีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้ยื่นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก และวรรคสี่ ที่บัญญัติว่า ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นอายุความที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๖/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๗/๒๕๖๓ และที่ คผ.๓๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินซึ่งถูกเวนคืนไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนด จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนและให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ทำให้ที่ดินในส่วนที่เหลือมีราคาตกลง ต่อมา รัฐมนตรีฯ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงและกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เลขาธิการรัฐมนตรีฯ มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี ทราบ โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่



ตามทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดี และที่ระบุไว้ในหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกล่าวไว้แทนผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และระบุความเกี่ยวพันกับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับว่าเป็น “ภรรยา” จึงเป็นการแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยชอบแล้ว ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง และวรรคสาม ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไว้โดยชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดที่อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด จึงมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีฯ เพื่อขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน อันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ และในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงคมนาคม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ในวันเดียวกันนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น โดยต้องยื่นฟ้องอย่างช้าภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒/๒๕๖๓)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาง ห. ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ตั้งเสาไฟฟ้าชั่วคราวในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๒๖๗ ของนาง ห. นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าให้นาง ห. เป็นเงินจำนวน ๒๗,๓๒๐ บาท และมีหนังสือแจ้งให้นาง ห. ไปรับเงินดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ห. เป็นผู้รับเงินค่าทดแทนจำนวน ๒๗,๓๒๐ บาท โดยไปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามหลักฐานใบสำคัญรับเงินค่าทดแทนที่ดิน (ที่ตั้งเสาไฟฟ้าชั่วคราว) ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินแปลงดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทน ย่อมใช้สิทธิฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นต่อศาลภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทนไปตามมาตรา ๓๐ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๓/๒๕๖๓)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗, ๑๐, ๑๓, ๒๓) เมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดี



จึงมีหนังสือขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า ๑๑๖ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยได้หักเงินค่าปรับจำนวน ๑๖๒,๘๖๔ บาท ออกจากค่าจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของผู้ฟ้องคดีเป็นสำคัญ ในฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อรับเงินค่าจ้างหลังหักค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑,๒๒๘,๐๑๔.๕๐ บาท จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงจำนวนค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้ก่อนจ่ายค่าจ้าง ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การหักค่าปรับเป็นการไม่ชอบด้วยข้อสัญญาทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในห้าปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่อยู่หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๖๓)

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๒๑-๕๒๗

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๐๗-๒๐๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๕๙-๘๖๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๖๘-๒๖๙

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีเทศบาลนครอุบลราชธานีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาการรับทุนเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อศึกษาวิชาในประเทศจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันรับผิดชอบ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าลงทะเบียนประจำปีการศึกษา



๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยในการจ่ายค่าลงทะเบียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดราชการโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ยื่นใบลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสอบถามการชำระค่าลงทะเบียนเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนฯ ข้อ ๕ ที่กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่หลีกเลียง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิก การศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ คือ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ การนับระยะเวลาห้าปีที่ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป โดยไม่นับวันแรกแห่งระยะเวลาตามมาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การนับในกรณีนี้ไม่ได้กำหนดนับแต่ต้นปี การนับระยะเวลาห้าปีจึงสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงปีตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องด้วยตนเองต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๖๓)

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๕๙-๒๖๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๐๘-๒๐๙

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๒๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๖๒-๘๖๔

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๗๗-๒๗๘



๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่กรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินจากผู้ฟ้องคดีตามโครงการแทรกแซงตลาดหัวมันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี พ.ศ. ๒๕๓๙/๔๐ สัญญาเลขที่ ๐๐๑๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน มีกำหนดชำระคืนเงินกู้เมื่อระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการสิ้นสุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกัน หรือแทนกันชำระเงินดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากกรณีที่ผิดสัญญา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การดำเนินการตามโครงการสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมชำระคืนเงินกู้ จึงถือว่าผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ชำระเงินที่กู้ยืมไปคืนได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้เป็นต้นไป ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๐ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ฟ้องคดีนี้ต่อศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เมื่อศาลปกครองเปิดทำการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว คดีนี้ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจึงโอนจากศาลแพ่งมาเป็นคดีของศาลปกครองกลางตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และขณะที่คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และบัญญัติว่าการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติที่ตราขึ้นใช้บังคับในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ของศาลปกครองสูงสุด จึงมีผลใช้บังคับกับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทุกคดีที่ขึ้นทบทวนคดีนี้ด้วย จึงทำให้ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจากเดิมที่มีระยะเวลาฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เปลี่ยนเป็นห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



แห่งการฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยการฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้ดังกล่าว ภายในห้าปีนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ อันเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทำการ กล่าวคือ ต้องยื่นฟ้อง ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่งยังไม่ขาดอายุความฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง ซึ่งตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ บัญญัติให้ถือว่าบรรดากระบวนการพิจารณาที่ศาลแพ่งได้ดำเนินการไปแล้วนั้น เป็นกระบวนการพิจารณา ของศาลปกครองชั้นต้น คดีนี้จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือ ควรจะรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลปกครอง จึงมีอำนาจรับไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๒-๕๔๓

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๖๒-๒๖๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๒๓-๓๒๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๗๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๐๑

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๗๙-๒๘๐

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๓-๕๔๔

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๑๐-๒๑๑

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๒๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๖๖-๘๖๙

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๖๙-๘๗๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๗๑



๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๗๒-๘๗๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๗๑-๒๗๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๑๙-๒๒๑

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๘๑-๒๘๒

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๔-๕๔๖

๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๗

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๘๒-๒๘๓

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินเกาะช้างและเกาะใกล้เคียง และตำบลเกาะหมาก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยขีดเส้นกำหนดแนวเขตจากชายฝั่งของเกาะช้างลงไปทะเลระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร รอบเกาะช้างทั้งหมดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทับซ้อนกับทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันทางทะเลอ่าวไทย ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีอยู่ก่อนแล้ว และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มิได้จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใดอันแสดงให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเอ็ดเห็นได้ชัดแจ้ง



ถึงแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเสาะและประชาชนทั่วไปไม่มีทางสาธารณะที่ใช้เป็นทางเดินเข้าออกระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินใหญ่ ขอให้ศาลเพิกถอนแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวบางส่วน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งในกรณีนี้ คือ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๒๐ อ้างในคำฟ้องว่า ตนมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งยังเป็นผู้ประกอบการอาชีพโดยสุจริตอยู่บนเกาะช้าง และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๒๐ และครอบครัวตลอดจนประชาชนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่บนเกาะช้างเดินทางเข้าออกระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่บรรพบุรุษสืบจนถึงปัจจุบัน โดยใช้เส้นทางสาธารณะทางทะเลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๒๐ จึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๒๐ รู้หรือควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๖ เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ชอบที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมภายในสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คดีนี้จึงขาดอายุความตั้งแต่ก่อนศาลปกครองเปิดทำการ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๓/๒๕๖๓)

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งห้ามโอนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงพิพาท ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ขอให้เพิกถอนคำสั่งห้ามโอนที่ดินดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการ



พิจารณาแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการเพิกถอนคำสั่งห้ามโอนตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ โดยไม่ได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีย่อมถือได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่โดยที่มิได้มีการระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในหนังสือฉบับดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งข้อความซึ่งพึงระบุนั้นให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งทราบ ในภายหลัง และระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องคดีในกรณีนี้มิกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่เท่าใด อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งหนังสือดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไม่ กรณีจึงไม่อาจนำมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับเพื่อกำหนดวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งในกรณีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนหนังสือปฏิเสธและเร่งดำเนินการยกเลิกคำสั่งห้ามโอนที่ดินดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเมื่อนับจากวันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก็เป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแล้ว กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับ มาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๒๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชนออกคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรโดยไม่มีอำนาจ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ไม่มีการแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ มิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบไว้ในคำสั่ง แต่เมื่อต่อมาผู้อำนวยการสถาบัน

